27国考行测模考第30季常识判断复盘

- 21 房屋租赁与买卖合同法律关系
  - **租赁合同最长租赁期限为20年，超过20年的部分无效**，并非整个合同无效。
  - 出租人出卖租赁房屋，未通知承租人，承租人可以主张**赔偿损失**，**不能主张出租人与第三人的买卖合同无效**。
  - **买卖不破租赁**：房屋所有权发生变动，不影响原租赁合同效力，新房东需要继续履行租赁合同，无权直接要求承租人搬离。
  - 不动产所有权转移以**登记过户**为准，过户完成即取得房屋所有权，与租赁合同租期是否届满无关。
- 22 行政处罚与行政复议程序
  - 听证：**较大数额罚款，行政机关应当告知当事人有权申请听证（是应当，不是可以）**。
  - **过罚相当原则**：处罚要与违法情节、危害后果相匹配，要考虑当事人实际情况，不得直接顶格处罚。
  - 行政复议可以调解。
  - 复议期间，**被申请人（作出行政行为的行政机关）不得自行向申请人收集证据**，遵循先取证、后裁决。
- 23 刑法·累犯认定与刑罚适用
  - 一般累犯条件：前罪有期徒刑以上刑罚，**刑罚执行完毕5年以内**，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的故意犯罪。
  - 累犯后果：**不适用缓刑、不适用假释；可以适用减刑**。
  - 易错：累犯≠不能减刑，只是不能缓刑、假释。
- 24 人大代表履职与法律保护
  - **行政拘留不会暂停人大代表执行代表职务**；只有刑事层面被侦查、审判，判处管制/拘役/有期徒刑（未剥夺政治权利）才暂停代表职务。
  - 县级人大代表，闭会期间，非现行犯，逮捕需要经过**本级人大常委会许可**。
  - 代表履职调研相关费用，由**本级财政承担**。
  - 罢免人大代表议案提出主体：主席团、常委会、**十分之一以上代表联名**，不是3人联名。
- 25 渔业法
  - **水产种质资源**：侧重物种、生态多样性保护；
  - **水产苗种**：侧重生产经营，如鱼苗、鱼卵、受精卵；做题注意区分二者概念，选项经常混淆。
- 26 国际海运条例

    - **国际散装液体危险品船运输经营资格禁止转让、不得借给他人使用，不存在省级主管部门许可就可以出借的情形。**
- 27 **监狱法**
    - 监狱的设置、撤销、迁移，由**国务院司法行政部门（司法部）批准**，不是国务院直接批准。
- 28 **电气设计·电流热效应**
    - **电流热效应：电阻越大，发热越大**。电热器依靠大电阻发热。
    - 粗铜线、铜铝导线、缩短电阻丝，目的都是**减小电阻，减少发热损耗**。
- 29 **化学家及其贡献**
    - 道尔顿：原子论
    - 拉瓦锡：氧化燃烧理论
    - 阿伏伽德罗：**分子学说**
    - 凯库勒：苯环结构
    - 门捷列夫：元素周期表
    - 易错坑：把分子学说归为门捷列夫，属于匹配错误。
- 30 **物质分类**
    - 亚铜离子：**+1价**；铜离子：**+2价**。
    - 氧化物定义：两种元素组成，其中一种为氧元素。
- 31 **中医药**
    - 中医核心诊疗思想：**辨证论治**，包含同病异治、异病同治。
    - **六淫（风寒暑湿燥火）无强烈传染性；具有强烈传染性的是疫疠**。
    - 中药煎煮**不是时间越长效果越好**。
    - 十八反：甘草存在配伍禁忌。
- 32 **石峁遗址**
    - 遥感卫星作用：宏观地貌扫描；**无法分析矿物成分、文物风化程度**，该类精细检测需要实验室仪器。
- 33 **洋流与气候**
    - 大洋环流：**北半球中低纬顺时针；南半球中低纬逆时针**。
    - 直布罗陀海峡属于**密度流**。
    - 北大西洋暖流，让西欧**同纬度**地区更温和湿润，注意题干偷换“同经度”为错误表述。
- 34 **节气与农事·白露**
    - 白露节气播种冬小麦不能一概而论；只有高海拔寒凉区域白露可以播种，多数热量较好地区过早播种，冬季容易冻害。
- 35 **文学流派主张**
    - 江西诗派·黄庭坚：**点铁成金**

- 公安派·袁宏道：**独抒性灵，不拘格套**，反对复古摹古
- 桐城派·方苞：讲究**义法**
- 格调派·沈德潜：主张**温柔敦厚**

B站 zcxywb